



PUTUSAN

Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Virdino Fahmi Dimhari, S.H., Advokat, yang berkantor Perum Bumi Kanjuruhan Blok E4 No. 15, Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3517/Kuasa/9/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 September 2023, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Faisol Akbar, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Gadang VII/RT.002 RW.006 Kecamatan Sukun Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3631/Kuasa/9/2023/PA.Kab.Mlg tanggal 29 September 2023, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 September 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dimana perkawinannya dilangsungkan pada hari minggu, tanggal 18 Agustus 2019 bertepatan dengan 16 Dzulhujjah 1440 H, dan tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0306/033/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Pemohon dan Termohon sepakat hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sesuai dengan syareat Islam, dan tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon di Kota Malang, Jawa Timur, kemudian akhir 2020 pindah ke kediaman Pemohon di Kota Malang;
3. Bahwa selama menjalani masa perkawinan demi mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon bekerja di luar kota tepatnya di Kota Pasuruan sebagai seorang Kontraktor Industri, sedangkan Termohon bekerja di Kota Malang sebagai karyawan perbankan, namun hingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon masih belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa niat Pemohon untuk membina kehidupan rumah tangga yang baik, harmonis, rukun dan bahagia serta saling mendukung antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan semestinya, Pemohon dan Termohon setelah itu malah sering mengalami percekocan dan pertengkaran dalam hubungan rumah tangganya;
5. Bahwa percekocan dan pertengkaran yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi kurang harmonis dan terasa hambar, disebabkan oleh beberapa hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



- 5.1. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon menganggap Termohon tidak memiliki sikap yang baik, tidak memiliki rasa hormat, dan etika yang baik kepada Pemohon, apabila diberi tahu selalu membantah dan malah sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- 5.2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Termohon tidak sekalipun melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri baik itu secara Batin maupun Rohani, bahkan untuk membuatkan minum Pemohon saja Termohon sering kali menolak dengan alasan yang mengada-ada;
- 5.3. Bahwa Termohon sering pulang larut malam dengan alasan lembur di kantor, akan tetapi ketika Pemohon memeriksa dan mendatangi kantor tempat dimana Termohon bekerja, Pemohon mendapati kantor sudah dalam kondisi tutup dan tidak ada karyawan selain petugas keamanan;
- 5.4. Bahwa Pemohon sering mendapati ketika Termohon pulang larut malam, tercium aroma minuman keras dan tidak jarang pula Pemohon mendapati Termohon jalan sempoyongan seperti sedang mabuk berat, bahkan tak jarang Pemohon juga menemukan bekas botol minuman keras di dalam rumah;
- 5.5. Bahwa Pemohon juga sering mendapati bahwa Termohon sering pergi keluar tanpa alasan yang jelas dengan beberapa Pria Idaman Lain yang membuat Pemohon merasa sakit hati.
- 5.6. Bahwa Pemohon pernah mendapati adanya beberapa foto-foto serta bukti video Termohon sedang bersama Pria Idaman Lain di suatu tempat hiburan malam, dan di sebuah kamar yang tidak diketahui atau dikenali oleh Pemohon.
6. Bahwa atas apa yang dijabarkan dalam Posita angka 5 di atas, Pemohon sering diancam akan ditinggalkan oleh Termohon jika Pemohon menceritakan apa yang diketahuinya dalam rumah tangga selama ini kepada orang tua Termohon, namun karena rasa cinta yang besar Pemohon masih berusaha beberapa kali mengajak komunikasi untuk

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun tidak pernah berhasil;

7. Bahwa puncak dari perkecokan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 8 September 2023, dimana warga di sekitaran kediaman Pemohon di Kota Malang, memberikan informasi kepada Pemohon bahwa warga telah memergoki Termohon sedang berudaan di dalam rumah dengan seorang Pria Idaman Lain, yang membuat Pemohon sangat-sangat hancur, sakit hati, merasa malu dan mencoreng nama baik Pemohon selaku seorang suami dan kepala rumah tangga atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut;
8. Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon di duga telah berselingkuh dengan Pria Idaman Lain, Pemohon Bersama Termohon melakukan pembicaraan dengan di damping oleh keluarga besar masing-masing untuk mencari titik temu untuk permasalahan tersebut, akan tetapi Termohon malah mengajak untuk bercerai dan seolah-olah tidak ada perasaan penyesalan atau permintaan maaf atas dugaan perbuatan perselingkuhan yang telah dilakukannya tersebut;
9. Bahwa terjadinya peristiwa rumah tangga sebagaimana telah dijelaskan dalam Posita angka 5, 6, dan 7 di atas Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon mengembalikan Termohon kembali ke asuhan orang tuanya yang beralamat Kabupaten Malang, Jawa Timur;
10. Bahwa sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan, dan sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak terjadi hubungan selayaknya suami isteri, oleh sebab itu, Pemohon memandang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon, selain mengakhiri hubungan Perkawinannya dengan jalan Perceraian;
11. Bahwa melihat fakta rumah tangga Pemohon yang sering mengalami perkecokan dan pertengkaran, berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 19 huruf (f), yang menyatakan bahwa : "antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terhadap rumah tangga Pemohon, telah memenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan Cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

12. Bahwa apa yang telah dijelaskan dalam Posita angka 5, 6, dan 7 di atas dapat dikategorikan tindakan pembangkangan (*Nusyuz*) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dikarenakan selama menjalani ikatan perkawinan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik, sebagaimana dijelaskan dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam bagian kelima Pasal 83 ayat (1) dan (2);
13. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Posita angka 12 di atas sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (4) tidaklah wajib hukumnya diberikan dan dibebankan kepada Pemohon, oleh sebab itu Pemohon meminta Majelis Hakim agar dapat mempertimbangkan seadil-adilnya dengan melihat fakta kondisi hancurnya mental dan perasaan Pemohon sebagai seorang suami yang telah melaksanakan kewajibannya namun dihianati serta diciderai oleh Termohon;
14. Bahwa karena Permohonan Cerai ini diajukan berdasarkan fakta – fakta yang sebenarnya, oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, supaya dapat mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



ATAU,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kusasa hukum dan Termohon didampingi kuasa hukum datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator H. Solichin, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak menyampaikan jawaban ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 3573042303930001, tanggal 14 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor: 0306/033/VIII/2019 tanggal 18 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2) ;
3. Print Out foto antara Termohon dengan laki-laki lain, bermaterai cukup, tanpa uji digital forensik (P. 3) ;
4. Print Out foto antara Termohon dengan laki-laki lain di depan meja berisi botol minuman, bermaterai cukup, tanpa uji digital forensik (P.4) ;
5. Print Out foto botol minuman anggur merah, bermaterai cukup, tanpa uji digital forensik (P.5) ;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



B. Bukti Saksi :

1. Saksi I Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri, bertempat di rumah orang tua Pemohon namun belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Termohon sering pulang sampai larut malam dengan alasan lembur dan Pemohon pernah mengecek Termohon dikantor, ternyata Termohon tidak ada ;
 - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Termohon pergi tanpa pamit, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan ;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
2. Saksi II Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah satpam perumahan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga hidup

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri, namun belum dikaruniai anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering memasukkan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon disaat Pemohon dinas luar ;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa Termohon sering memasukkan laki-laki lain di rumah Pemohon dan Termohon pada jam 2 siang dan jam 10 malam ;
- Bahwa apabila Termohon dan laki-laki lain masuk rumah jam 2 siang, pulanginya jam 6 sore dan apabila Termohon dan laki-laki lain masuk rumah jam 10 malam, pulanginya jam 6 pagi ;
- setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di rumah bersama tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain, sedangkan Termohon tidak menyampaikan bukti apapun ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 3517/Kuasa /9/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 20 September 2023, dan Kuasa

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan nomor 3631/Kuasa /9/2023/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 September, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Solichin, S.H. yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan, namun tidak memberikan jawaban; Bahwa dengan diamnya Termohon (tidak memberikan jawaban) dianggap Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Malang mempunyai kewenangan relative untuk mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga kedua belah pihak mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 bermeterai cukup berupa Screenshot percakapan melalui aplikasi whatsapp dan foto, bermeterai cukup tapi tidak disertai digital forensik;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Josua Sitompul, SH, IMM dalam bukunya Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan bahwa syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik ;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa ternyata bukti P.3, P.4 dan P.5 tidak dilengkapi dengan digital forensik, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian, oeh karena itu tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
3. Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. A. Bashori, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rouf, M.H. dan Dra. Hj. Rusmulyani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Tomi Lustoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. A. Bashori, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rouf, M.H.

Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.

Panitera Pengganti,

Tomii Lustoro, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
4. Biaya panggilan	: Rp	886.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	1.056.000,00

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 5280/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg